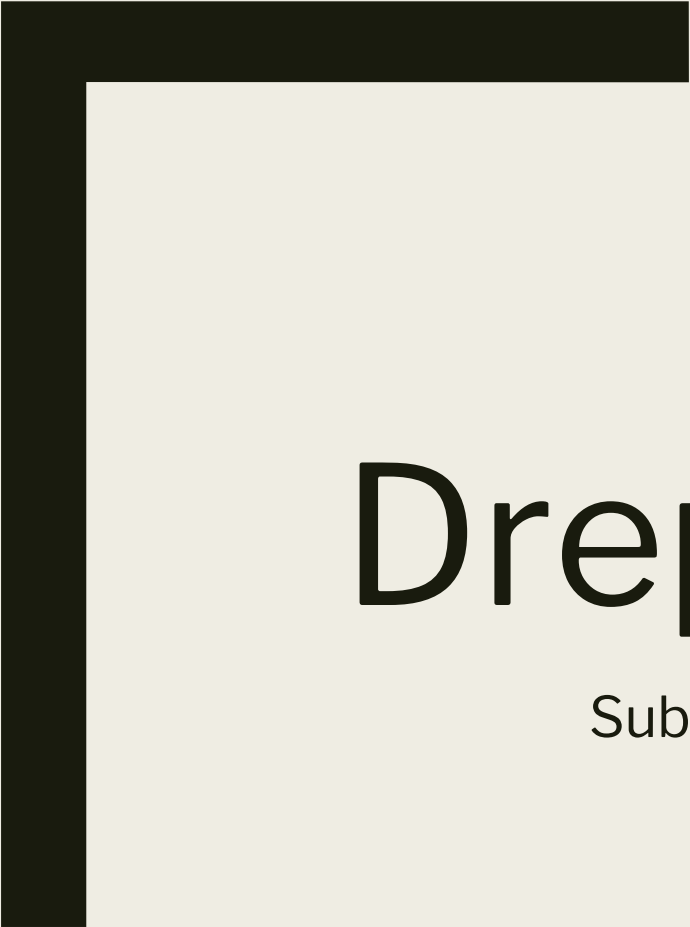


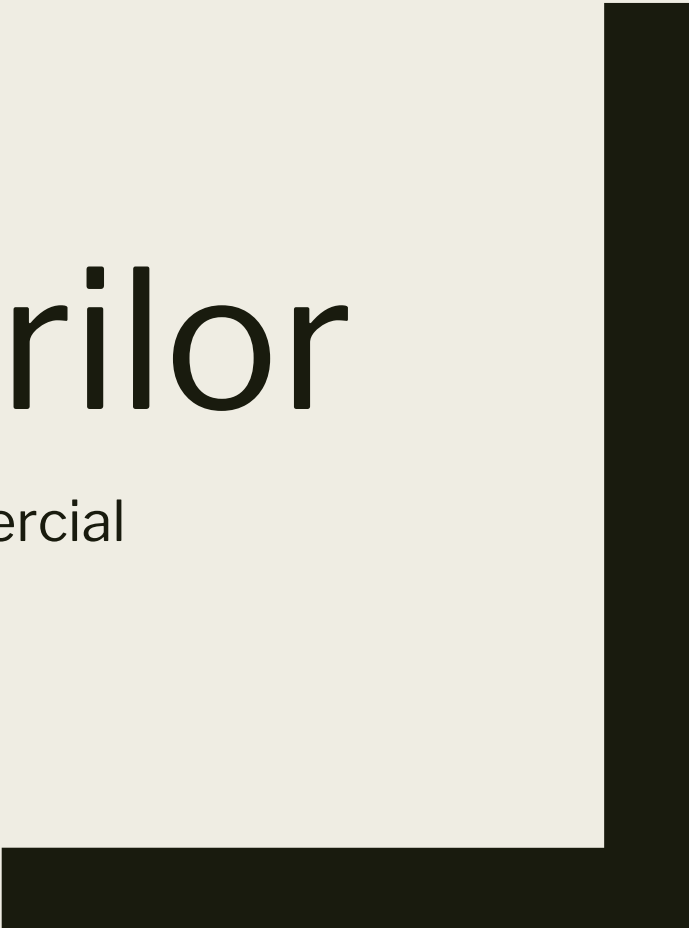


Dreptul afacerilor

Subiectele raporturilor de drept comercial

Profesionistul

Profesionist comerciant



Reglementare – scurt istoric

- Înainte de intrarea în vigoare a Codului civil în 2011, obligațiile comerciale au fost reglementate într-un act normativ separat, Codul comercial. Astăzi, atât obligațiile civile cât și obligațiile comerciale, dar și dreptul familiei și câteva prevederi ale dreptului privat internațional sunt reglementate în Codul civil.
- Reglementarea actuală a înlocuit termenul de „comerciant” și „acte comerciale” cu termenii „profesioniști” și „întreprindere”. Mai mult, toate referințele la „acte și fapte de comerț” au fost înlocuite cu „activități de producție, comerț sau prestări de servicii”.
- În reglementarea în vigoare, prin „profesionist” se înțelege „comerciant, întreprinzător, operator economic, precum și orice alte persoane autorizate să desfășoare activități economice sau profesionale, astfel cum aceste noțiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a Codului civil”.

Noțiunea de profesionist

-
- Codul civil – art. 3 alin. 2: „Sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere”
 - Art. 3 alin. 3: „Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una ori mai multe persoane, a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea sau înstrăinarea de bunuri ori în prestarea de servicii, indiferent dacă are ori nu un scop lucrativ.”
 - *Ca atare, în conformitate cu prevederile în vigoare, noțiunea de profesionist înglobează atât comercianții cât și persoanele care exercită o profesie liberală, asociațiile sau fundațiile.*
 - *Ca exemple de profesii liberale: avocați, doctori, arhitecți, notari publici... Este important de reținut că aceste profesii **NU** sunt comercianți, ci sunt profesioniști ce sunt supuși reglementărilor specifice din domeniul lor.*

Clasificarea profesioniștilor

1. **Profesioniștii comercianți:**

- a) *Societățile (legea 31/1990)*
- b) *PFA, Întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (OUG 44/2008)*
- c) *Organizațiile Cooperative (legea 1/2005)*
- d) *Societățile europene, grupurile europene de interes economic, grupurile de interes economic (legea 161/2003, legea 31/1990, Regulamentul 2157/2001)*
 - *Toți comercianții sunt supuși înregistrării în Registrul Comerțului de la locul unde își au sediul!*
 - *Profesioniștii comercianți nu își pot exercita profesia dacă se află în cazurile de incapacitate, incompatibilitate, decădere sau interdicție legală sau convențională.*

2. Alte **categorii de profesioniști:**

- a) *Profesioniștii liberali (a se vedea medici, avocați, notari... Au propriile legi de organizare a activității)*
- b) *Fundații, asociații, federații*
- c) *Instituții publice*

Cerințe pentru a deveni profesionist comerciant

- Pentru a putea desfășura activități comerciale în calitate de profesionist comerciant, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 1. *Capacitatea*
 2. *Denumirea și asumarea unui risc*
 3. *Să urmărească obținerea unui profit*
 4. *Autorizarea și înregistrarea în registrul competent*

Capacitatea profesioniștilor

- Pentru ca o persoană fizică sau juridică să poată intra în raporturi juridice are nevoie de capacitate.
 - *Pentru persoanele fizice, capacitatea de folosință și de exercițiu se dobândește...*
 - Există două excepții prin care capacitatea deplină de exercițiu poate fi dobândită în mod anticipat la vârsta de 16 ani a persoanei fizice.
 - O a treia excepție este reglementată de OUG 44/2008 privind activitatea PFA, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, prin care se permite minorilor ce NU au capacitate deplină de exercițiu, dar au vârsta de 16 ani să lucreze în cadrul unei întreprinderi familiale. Minorii nu pot să reprezinte însă întreprinderea.
 - *Pentru persoanele juridice capacitatea de folosință și capacitatea de exercițiu este dobândită la constituire*
 - Excepție: specializarea capacității de folosință a persoanelor juridice ce NU au scop lucrativ.

Incompatibilități, decăderi, interdicții

- Persoanele fizice sau juridice ce doresc să exercite o activitate comercială sunt supuse incompatibilităților, decăderilor și interdicțiilor.
- 1. **Incompatibilități** – din cauza caracterului speculativ al activității comerciale, unele categorii de persoane nu pot exercita asemenea activități. De obicei, este din cauza faptului că aceste persoane sunt de asemenea angajate în sectorul public (ex. Magistrați - procurori, judecători, sau senatori, deputați, medici...)
- 2. **Decăderi** – pentru a menține reputația profesiei, comercianții nu pot fi implicați în acțiuni ilegale sau ce ar putea dăuna reputației profesiei. Ca atare, o persoană care a fost definitiv și irevocabil condamnată pentru un o infracțiune ce este incompatibilă cu activitatea comercială nu poate fi comerciant (ex. Spălare de bani, evaziune fiscală, fals în înscrisuri, infracțiuni de corupție...). Aceleași prevederi se aplică și în cazul administratorilor societăților comerciale.
- 3. **Interdicții** – pentru a proteja societatea, unele activități de producție nu pot fi exercitate decât de stat (ex. Producție de armament sau armament greu, medicamente ce au un potențial periculos, exploatarea petrolului...)
 - a) *Interdicții legale – impus de stat în domenii în care acesta are monopolul ;*
 - b) *Interdicții convenționale – impuse de părți prin intermediul unui contract. (ex. Franciză, continuarea comerțului după vînderea fondului de comerț etc.)*

Alte cerințe pentru profesioniștii comercianți

-
2. **Denumirea și asumarea riscului** – numele sau denumirea sub care comerciantul își exercită activitatea se numește FIRMĂ. Riscul este asumat de comerciant întrucât de regulă acesta trebuie să răspundă cu tot patrimoniul personal pentru obligațiile asumate în cadrul exercitării unei activități economice.
 3. **Urmărirea obținerii unui profit** – pentru a fi calificat drept comerciant, persoana trebuie să urmărească obținerea unui profit în desfășurarea activității sale.
 4. **Autorizarea și înregistrarea** – în conformitate cu prevederile în vigoare, toți comercianții sunt supuși înregistrării în registrul comerțului, pentru a obține certificarea necesară funcționării.

Obligațiile comercianților

- Obligațiile comercianților pot fi grupate în 3 categorii:
 1. Înregistrarea în registrul comerțului
 2. Obligația de a ține anumite registre – registrul unic de control (unde sunt înregistrate toate operațiunile juridice și economice ale societății/comerțului), inventar, registru general.
 3. Obligația de a ține și a-și organiza contabilitatea – declarațiile fiscale, de a ține contrabilitatea, de a face inventarul...

Registrul comerțului

- Comercianții au obligația de a cere înregistrarea în registrul comerțului ÎNAINTE de începerea activității comerciale. Comercianții au de asemenea obligația de a înregistra în registrul comerțului orice modificări ce ar putea afecta modul de exercitare sau exercitarea activităților comerciale (ex. Vânzarea/locățiunea fondului de comerț, modificarea structurii asociaților/acționarilor, firma sau emblema...)
- *De la momentul înregistrării în registrul comerțului toate actele/faptele vor deveni opozabile terților!*
- Registrul comerțului este public! Registrul poate emite copii de pe documentele înregistrate în registru oricărei persoane care cere asemenea documente, în schimbul unei taxe.
- Registrul comerțului este organizat în toate județele țării. Oficiul Național al Registrului Comerțului este persoană juridică; celelalte oficii de la nivel local nu au personalitate juridică proprie.
- *Toți comercianții trebuie să ceară înregistrarea în Registrul Comerțului de la locul unde își vor avea sediul.*

Drept European – dispoziții referitoare la ținerea registrului public

- La nivel european au fost adoptate mai multe acte normative care reglementează, între altele, modul în care registrele publice cu privire la informațiile societăților vor fi ținute.
- În acest moment, Directiva (UE) 2017/1132 privind anumite aspecte ale dreptului societăților în vigoare, prevede în capitolul 3 norme de uniformizare a registrelor comerciale din statele membre UE.
 - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1132&from=EN>
- Acesta prevede între altele:
 - *Un minim de documente ce trebuie înscrise sau actualizate în registru,*
 - *Disponibilitatea actelor în format electronic*
 - *Costurile asociate eliberării actelor*
 - *Interconectarea registrelor la nivelul statelor membre*

Comercianți – persoane fizice

- Modalitățile în care o persoană fizică poate exercita o activitate economică sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008:
 - *Comerciant individual*
 - *Întreprindere individuală*
 - *Întreprindere familială*
- NICIUNA dintre cele de mai sus nu dobândește personalitate juridică, chiar dacă sunt supuse înregistrării în Registrul Comerțului!!! Prin urmare, comerciantul individual, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială nu au patrimoniu propriu!!!
- Pentru a obține calificările de mai sus, **persoana fizică** trebuie să fie cetățean român sau cetățean al unuia dintre statele membre ale UE.

Condiții pentru a deveni comerciant individual, întreprindere individuală, întreprindere familială

1. Persoana fizică trebuie să aibă capacitate juridică deplină
2. Persoana fizică trebuie să exercite comerțul ca profesie, nu ocazional (a se vedea definiția unui profesionist)
3. Va răspunde pentru obligațiile activității sale comerciale cu patrimoniul afectat întreprinderii (dacă este constituit) **și, de asemenea**, cu patrimoniul propriu
4. Persoana trebuie să aibă sediul în România, declarat într-o proprietate asupra căreia deține un drept de folosință (chirie, proprietate privată, comodat, etc.)
5. Persoana trebuie să dețină toate autorizațiile, aprobările, licențele, permisele necesare pentru tipul de activitate pe care urmează să o desfășoare
6. Persoana trebuie să solicite înregistrarea în Registrul Comerțului
7. Nu trebuie să aibă cazier fiscal sau penal (legat de infracțiuni fiscale, vamale...)
8. Ținerea contabilității în partidă simplă.

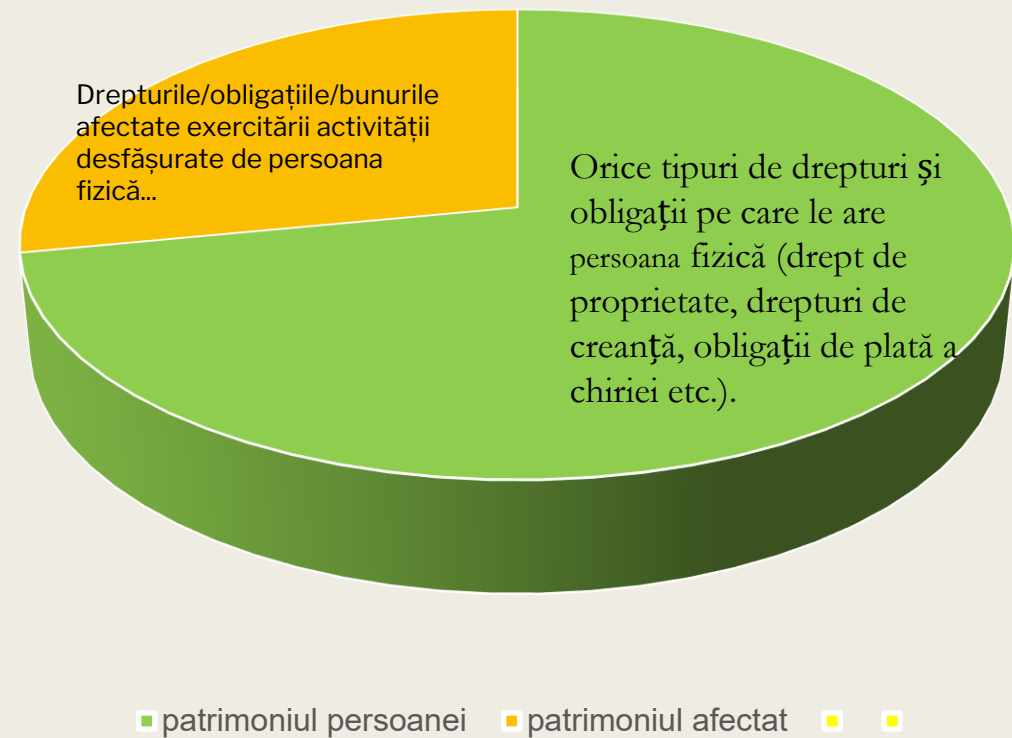
Raportul dintre patrimoniul unei persoane fizice și patrimoniul său afectat

Patrimoniul afectat înseamnă o parte din patrimoniul unei persoane care este „afectată” (= utilizată) pentru o activitate specifică.

Un profesionist POATE (nu este o obligație, ci o posibilitate) să constituie un patrimoniu afectat pentru a-și desfășura activitatea.

Cu toate acestea, profesionistul VA FI RĂSPUNZĂTOR cu întregul său patrimoniu, și nu numai cu patrimoniul său afectat, pentru obligațiile asumate în cadrul activității de comerciant individual/întreprindere individuală/întreprindere familială.

Patrimoniul comerciantului individual/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale



Analiză comparativă – PFA, ÎI, ÎF și SC

Criteriu	Persoană Fizică Autorizată (PFA)	Întreprindere Individuală (II)	Întreprindere Familială (IF)	Societate Comercială (SRL / SA)
Temei legal	O.U.G. nr. 44/2008	O.U.G. nr. 44/2008	O.U.G. nr. 44/2008	Legea nr. 31/1990
Natura juridică	Persoană fizică – profesionist independent	Persoană fizică – profesionist independent cu patrimoniu de afecțiune	Grup de persoane fizice din aceeași familie (asociație fără personalitate juridică)	Persoană juridică de drept privat cu personalitate juridică
Personalitate juridică	Nu are	Nu are	Nu are	Are personalitate juridică
Calitatea de profesionist	Profesionist (art. 3 Cod civil)	Profesionist	Profesionist	Comerciant (persoană juridică de drept privat)
Patrimoniu	Întreg patrimoniul personal + patrimoniu de afecțiune	Întreg patrimoniul personal + patrimoniu de afecțiune	Patrimoniu comun afectat activității familiei	Patrimoniu propriu, distinct de cel al asociaților
Răspundere	Nelimitată	Nelimitată	Nelimitată și solidară între membrii familiei	Limitată (pentru SRL/SA)
Constituire	Înregistrare la Registrul Comerțului (ONRC)	Înregistrare la Registrul Comerțului (ONRC)	Înregistrare la Registrul Comerțului pe baza acordului membrilor familiei	Prin act constitutiv și înmatriculare la ONRC
Capital minim	Nu este impus	Nu este impus	Nu este impus	SRL: 500 lei / SA: 90.000 lei
Număr de membri	1 persoană fizică	1 persoană fizică	Minimum 2 membri din aceeași familie	SRL: 1 asociat / SA: minimum 2 acționari
Obiect de activitate	Activități economice permise de lege (CAEN) – 5 clase	Activități economice permise de lege (CAEN) – 10 clase	Activități economice comune ale familiei	Orice activități economice permise de lege (CAEN)
Denumire	Nume + 'PFA'	Nume + 'Întreprindere Individuală'	Nume + 'Întreprindere Familială'	Denumire liberă + 'SRL' / 'SA'
Cod fiscal / CUI	Atribuit de ANAF prin ONRC	Atribuit de ANAF prin ONRC	Atribuit de ANAF prin ONRC	Atribuit de ANAF prin ONRC

Analiză comparativă – PFA, ÎI, ÎF și SC

Criteriu	Persoană Fizică Autorizată (PFA)	Întreprindere Individuală (II)	Întreprindere Familială (IF)	Societate Comercială (SRL / SA)
Organe de conducere	Titularul (persoana fizică)	Titularul (persoana fizică)	Membrii familiei prin reprezentant desemnat	AGA, administrator(i), auditor/cenzor
Decizie și conducere	Individuală	Individuală	De comun acord între membrii familiei	Colectivă (AGA) sau prin administratori
Angajați	Poate angaja până la 3 persoane	Poate angaja salariați (8)	Membrii familiei prestează personal activitatea	Poate angaja personal nelimitat
Fiscalitate (impozit)	10% impozit pe venit + CAS/CASS dacă se depășesc plafoanele	10% impozit pe venit + contribuții sociale	Impozit pe venit proporțional cu cota membrilor	16% impozit pe profit (sau 1–3% micro) + 8% pe dividende
Regim TVA	Opțional peste plafonul de 350.000 lei	Opțional peste plafonul de 350.000 lei	Opțional peste plafonul de 350.000 lei	Obligativ peste plafonul de 350.000 lei
Regim contabil	Partidă simplă (registru de încasări și plăți)	Partidă simplă	Partidă simplă	Partidă dublă (contabilitate completă)
Avantaje	Costuri reduse, procedură rapidă, independență totală	Flexibilitate, autonomie, posibilitate de angajare	Sprijin familial, costuri minime	Răspundere limitată, credibilitate, acces la finanțări
Dezavantaje	Răspundere nelimitată, dificultăți de finanțare	Răspundere nelimitată, risc personal	Răspundere solidară, autonomie redusă	Formalități complexe, costuri mai mari
Dizolvare / Radiere	Prin cererea titularului sau automat (3 ani neactivitate, moartea titularului)	Prin cererea titularului / poate fi continuată după moartea titularului	Prin acordul membrilor familiei (>50%), moartea membrilor (>50%)	Prin hotărârea asociaților, faliment, fuziune etc.
Exemple	Liber-profesioniști: contabili, traducători, designeri	Antreprenori locali, mici producători	Afaceri de familie: brutării, ateliere, pensiuni	IMM-uri, corporații, companii listate la bursă